

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/3364

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – קדימות בתור), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 19א1. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998¹, אחרי סעיף 19א יבוא :

"קדימות בתור 19א1. (א) ניתן שירות ציבורי לפי תור, למעט תור שהמתנה בו היא במכונית, יספק האחראי למתן השירות את השירות, בלא המתנה בתור, לבקשת אדם עם מוגבלות הזכאי לפי סעיף קטן (ב), ונמצא במקום או לבקשת אדם המלווה אותו באותו מקום, ורשאי האחראי לדרוש מהאדם עם המוגבלות הצגת תעודה תקפה המציינת את זכאותו לכך, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16."

(ב) זכאי לקבלת שירות בלא המתנה בתור מי שהוא אחד מאלה :

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

(1) אדם עם מוגבלות נפשית, שכלית או אוטיזם, שבשלה נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40 אחוזים או יותר לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב–1992³, לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959⁴ או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970⁵;

(2) אדם הזכאי לגמלת שירותים מיוחדים כמשמעותה בסעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי, אדם הזכאי לקצבת סיעוד בהיקף כאמור בסעיף 224(א)(א)(4) עד (6) לחוק הביטוח הלאומי, או נפגע עבודה הזכאי לקצבה מיוחדת לפי סעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי;

(3) אדם עם מוגבלות הזכאי להטבה לפי הסכם לעניין גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי או הזכאי לסיוע בניידות לפי הוראת אגף שיקום נכים מס' 56.02;

(4) אדם הזכאי למלווה לפי תקנה 24 לתקנות הנכים (טיפול רפואי) או שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת בשיעור של 100 אחוזים או יותר, לפי תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת);

(5) ילד נכה כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע–2010;

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח התש"ל, עמ' 205.

⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

⁵ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

(6) ניצול שואה שהרשות לזכויות ניצולי שואה הכירה בו לעניין תגמול חודשי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957,⁶ או נכה הזכאי לתגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, וכן ניצול שואה שמקבל קצבה חודשית ממדינת חוץ בשל רדיפות הנאצים.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), בשירות ציבורי שניתן לתאם מראש, באמצעים נגשים, את המועד לקבלתו, יספק האחראי למתן השירות את השירות לאדם זכאי כאמור בסעיף קטן (ב), שהגיע לקבל שירות במועד שתיאם מראש, בסמוך למועד שתואם כאמור, ורשאי הוא לדרוש הצגת תעודה תקפה המציינת את זכאותו של האדם, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16.

(ד) נותן שירות רשאי לגבש נהלים שיבטיחו יישום של הוראות תקנה זו באופן ומכובד ונגיש; נהלים לי סעיף זה יפורסמו בדרך נגישה לאנשים עם מוגבלות שנקבעה לפי חוק זה.

(ה) המוסד לביטוח לאומי, הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד ראש הממשלה, משרד הרווחה והביטחון החברתי, והאגף לשיקום במשרד הביטחון ינפיקו תעודות המעידות על הזכאות של אדם לפי סעיף זה; בתעודה כאמור לא יפורט סוג המוגבלות או היקפה.

(ו) משרד הרווחה והביטחון החברתי ינפיק תעודות כאמור בסעיף קטן (ה) לאדם עיוור שזכאי להתאמה לפי סעיף זה ולפי המידע שנמצא בידיו.

⁶ ס"ח התשי"ז, עמ' 112.

(ז) ניתן שירות לפי תור הנקבע בתיאום מראש, יקבע האחראי למתן השירות את מועד מתן השירות לבקשת אדם עם מוגבלות, ביום ובשעה תוך התחשבות במוגבלותו של האדם; אין באמור בסעיף זה משום חיוב האחראי בהקדמת תור שנקבע לאדם עם מוגבלות לפני מוזמנים אחרים."

דברי הסבר

מדינת ישראל שינתה את יחסה כלפי אנשים עם מוגבלות ללא היכר מתוך הבנה כי אלו מתמודדים עם קשיים רבים במהלך חייהם. ואולם, טרם מוצו כל האמצעים על מנת להקל על אוכלוסייה זו. בשנים האחרונות נפוץ בצרפת השימוש בכרטיס קדימות לאנשים עם מוגבלות. כרטיס זה מעניק קדימות בתור במקומות נותני שירותים, הן ציבוריים והן פרטיים, ובשנים האחרונות הוא הונהג גם בישראל.

מוצע לקבוע בחקיקה ראשית כי המוסד לביטוח לאומי, הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד ראש הממשלה, משרד הרווחה והביטחון החברתי, והאגף לשיקום במשרד הביטחון ינפיקו תעודות המעידות על הזכאות של אנשים עם מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית, לרבות מי שמצוי על הספקטרום האוטיסטי, לקדימות בתור לשירות ציבורי. הוראה זו לא תחול על תור שהמתנה בו היא במכונית, ולא תחול לגבי שירות ציבורי שניתן לתאם מראש, באמצעים נגשים, את המועד לקבלתו. בשירות שניתן לתאם בו את התור מראש יקבע האחראי למתן השירות את מועד מתן השירות לבקשת אדם עם מוגבלות, ביום ובשעה תוך התחשבות במוגבלותו של האדם, בלי שתהיה חובה להקדים את תורו לתור של מוזמנים אחרים וכשהאדם עם המוגבלות הגיע לקבל את השירות במועד שתורם מראש, יספק לו האחראי למתן השירות את השירות בסמוך למועד שתואם.

מטרת הצעת החוק היא להקל על אנשים עם מוגבלות, שנאלצים להתמודד ממילא עם אינספור מגבלות וקשיים, ובמידת הצורך גם על מלוויהם בעת המתנה בתורים ארוכים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)